2019年江苏省录用公务员笔试《公安专业科目试卷》真题（解析）

来源：F　　整理：杨柳（微信：gwy288）

1、本题考查时事政治。2019年1月15日至16日，中央政法工作会议在北京召开，习总书记在会议上强调：“政法系统要在更高起点上，推动改革取得新的突破性进展，加快构建优化协同高效的政法机构职能体系。要优化政法机关职权配置，构建各尽其职、配合有力、制约有效的工作体系。要推进政法机关内设机构改革，优化职能配置、机构设置、人员编制，让运行更加顺畅高效·····政法机关承担着大量公共服务职能，要努力提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共服务。要持续开展‘减证便民’行动，加快推进跨域立案诉讼服务改革，推动诉讼事项跨区域远程办理、跨层级联动办理，解决好异地诉讼难等问题。”

①正确，是习总书记在会议中对政法领域改革的表述内容。

②错误，政法机关承担着大量的公共服务职能，在政法领域改革中，重点是要便捷高效、智能精准，并没有强调需要扩大政法机关管理公共事务的范围。

③正确，专门法院的建设、行业公安机关管理体制的完善是政法机关职能配置、机构设置的内容。

④错误，刑事诉讼制度的改革是以“审判为中心”，而非以“侦查为中心”。

故正确答案为C。

2、本题考查时事政治的公安工作现状。《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》是中共中央、国务院于2018年1月发出的通知。《通知》指出，为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，党中央、国务院决定，在全国开展扫黑除恶专项斗争。

A项正确，扫黑除恶符合上述通知内容。

B项错误，2014年7月22日，公安部部署全国公安机关自即日起至年底，开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。

C项错误，为依法严厉打击利用互联网制作传播淫秽色情信息行为，全国“扫黄打非”工作小组办公室、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部决定，自2014年4月中旬至11月，在全国范围内统一开展打击网上淫秽色情信息“扫黄打非·净网2014”专项行动。

D项错误，公安部于2011年5月26日召开的电视电话会议决定，从即日起至2011年12月15日，全国公安机关将开展为期约7个月的网上追逃专项督察“清网行动”。

故正确答案为A。

3、本题考查新中国建立前的公安机关的内容。1931年11月，在江西瑞金召开的第一次中华苏维埃工农兵代表大会上，成立了中国苏维埃临时中央政府，以原来的苏区中央局保卫处为基础，组建了国家政治保卫局，这是我国最早的人民政权的公安保卫机关。随后，在各地革命根据地和红军中相继建立了政治保卫机关。

A项错误，中共中央社会部成立于1939年2月。

B项正确，1931年11月在江西瑞金组建了国家政治保卫局，这是我国最早的人民政权的公安保卫机关。

C项错误，中共中央特别科于1927年12月由周恩来在上海建立。

D项错误，各地区公安局是1946年以后相继成立的。

故正确答案为B。

4、本题考查公安机关人民警察的政治素质和职业道德的内容。公安机关人民警察职业道德规范的内容有：一、忠诚可靠：听党指挥，热爱人民，忠于法律。二、秉公执法：事实为据，秉持公正，惩恶扬善。三、英勇善战：坚韧不拔，机智勇敢，崇尚荣誉。四、热诚服务：情系民生，服务社会，热情周到。五、文明理性：理性平和，文明礼貌，诚信友善。六、严守纪律：遵章守纪，保守秘密，令行禁止。七、爱岗敬业：恪尽职守，勤学善思，精益求精。八、甘于奉献：任劳任怨，顾全大局，献身使命。九、清正廉洁：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。十、团结协作：精诚合作，勇于担当，积极向上。民警老赵奋不顾身控制丁某，保护了陈某的安全，体现了他英勇善战的精神。

A项错误，秉公执法主要体现为事实为据，秉持公正，惩恶扬善，本题中并未重点体现此项规范。

B项错误，严守纪律主要体现为遵章守纪，保守秘密，令行禁止，本题中并未重点体现此项道德规范。

C项错误，文明理性主要体现为理性平和，文明礼貌，诚信友善，本题中并未重点体现此项道德规范。

D项正确，民警老赵奋不顾身控制丁某，保护了陈某的安全，体现了他英勇善战，机智勇敢。

故正确答案为D。

5、本题考查法理学常识。孟德斯鸠的这句话体现了法的正义价值，即正义强调的是社会生活中主体的平等和公正。正义是法的基本标准，在法律面前可以实现主体的平等和公正。

A项错误，“奉法者强则国强，奉法者弱则国弱”主要强调的是奉行法律对一个国家强大的重要性，不符合题干的思想。

B项正确，“刑无等级”体现的是刑罚不论等级、贵贱、亲疏，强调在法律面前人人平等，和孟德斯鸠的主张体现的法的正义价值是接近的。

C项错误，“威不两错，政不二门，以法治国，则举错而已”体现的是法律和政令必须集中统一，才能更好的治理国家，不符合题干的思想。

D项错误，“治国无法则乱，守法而弗变则悖”的意思是治理国家没有法制就会大乱，守旧法不变革就会违反实

际，不符合题干的思想。
故正确答案为 B。
6、本题考查宪法常识。根据《宪法》第八十九条规定：“国务院行使下列职权：·····（十六）依照法律规定决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态；·····”因此，BCD 项不符合题意。
故正确答案为 A。
7、本题考查刑法知识。
根据《刑法》第二百七十条规定，侵占罪是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。本案中，李某虽然将他人请其转交的 5000 元的花瓶占为己有，但是题干信息中未体现权利人主张权利后李某“拒不交还”的犯罪要件，因此，李某的行为不构成侵占罪，属于一般的民事侵权行为，该案也未涉及行政违法行为。因此，ACD 项不符合题意。
故正确答案为 B。
8、本题考查行政法常识。根据《治安管理处罚法》第十九条的规定：“违反治安管理有下列情形之一的，减轻处罚或者不予处罚：（一）情节特别轻微的；（二）主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的；（三）出于他人胁迫或者诱骗的；（四）主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的；（五）有立功表现的。”因此，ACD 项不符合题意。
故正确答案为 B。
9、本题考查行政法常识。行政许可是指行政机关根据行政相对人的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。
A 项错误，行政许可中许可人获得了其他一般人不享有的权利或者资格，居民身份证只是对居民身份的证明而已，持有人王某并不能据此获得别人所没有的权利或者资格。公安机关发放居民身份证的行为属于行政确认。
B 项错误，公安机关批准退休申请是对朱某退休予以证明和确认的具体行政行为，并没有准予其从事特定的活动，属于行政确认。
C 项正确，公安机关审批张某开店的申请，使张某获得了经营印章刻制店的资格，准许其从事经营活动，是行政许可行为。
D 项错误，公安局给予优秀民警嘉奖的行为是行政机关内部人事管理行为，并不属于行政行为，不是行政许可。
故正确答案为 C。
10、本题考查国家赔偿法。
A 项正确，《国家赔偿法》第二条规定：“国家机关和国家机关工作人员行使职权，有本法规定的侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照本法取得**国家赔偿**的权利。”屈某认为公安机关处罚不当，造成其损害，其应该申请的是国家赔偿。
B 项错误，《国家赔偿法》第七条第一款规定：“行政机关及其工作人员行使行政职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，**该行政机关为赔偿义务机关。**”赔偿义务机关应该是作出处罚决定的县公安局，而非市公安局。
C 项错误，《国家赔偿法》第三十九条第一款规定：“赔偿请求人请求国家赔偿的时效为**两年**，自其知道或者应当知道国家机关及其工作人员行使职权时的行为侵犯其人身权、财产权之日起计算·····”时效是两年而非一年。
D 项错误，《国家赔偿法》第二十二条第二款规定：“赔偿请求人要求赔偿，**应当先向赔偿义务机关提出**。”屈某应当先向县公安局提出赔偿请求。根据《国家赔偿法》第二十四条第一款、第二款规定：“赔偿义务机关在规定期限内未作出是否赔偿的决定，赔偿请求人可以自期限届满之日起三十日内向赔偿义务机关的上一级机关申请复议。赔偿请求人对赔偿的方式、项目、数额有异议的，或者赔偿义务机关作出不予赔偿决定的，赔偿请求人可以自赔偿义务机关作出赔偿或者不予赔偿决定之日起三十日内，向赔偿义务机关的上一级机关申请复议。”县公安局在规定期限内未作出是否赔偿的决定或屈某不服县公安局的赔偿决定，再向上一级机关申请复议。根据《国家赔偿法》第二十五条第二款规定：“赔偿请求人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起三十日内向复议机关所在地的同级人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定；复议机关逾期不作决定的，赔偿请求人可以自期限届满之日起三十日内向复议机关所在地的同级人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定。”市公安局逾期不作决定或屈某不服复议决定，屈某可向中级法院的赔偿委员会提出请求，而不是直接向市中院提起诉讼。
故正确答案为 A。
11、本题考查行政法常识。
根据《行政复议法》第十条第四款规定：“公民、法人或者其他组织对行政机关的具体行政行为不服申请行政复议的，**作出具体行政行为的行政机关是被申请人**。”《治安管理处罚法》第九十一条规定：“治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、**五百元以下的罚款可以由公安派出所决定**。”本案中，滨湖派出所可以作出 500 元以下的罚款决定，姜某针对滨湖派出所作出 200 元罚款不服申请行政复议的，滨湖派出所即是被申请人。因此，BCD 项不符合题意。
故正确答案为 A。
12、本题考查民法常识。
A 项错误，民警赵某邀请同学来家里吃饭是普通人际交往行为（情谊关系），未产生人身或者财产方面的法律关系，不是民法调整的社会关系范畴。

B 项错误，恋爱关系是人际关系，没有明确的契约依据，董某和李某单纯的确定恋爱关系，并不是法律关系，遂不是民法调整的社会关系。

C 项错误，派出所给胡某儿子办理户口登记的行为，是一种行政确认行为，是行政机关对行政相对人具有法律地位、法律关系进行确认证明的具体行政行为，是行政法调整的社会关系范畴，不属于民法调整。

D 项正确，副乡长等购买办公用品，和超市之间形成了平等主体之间的买卖关系，涉及双方的财产利益，这时副乡长代理的乡政府不是行政管理者的身份，而是买卖一方的当事人，属于民法调整的社会关系。

故正确答案为 D。

13、本题考查民法常识。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人的特征是财产独立、人格独立、责任独立，能独立承担民事责任。

A 项正确，《民法总则》第八十七条规定：“为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。”该项中成立的公立小学属于事业单位，是非营利性法人。

B 项错误，《民法总则》第一百零二条规定：“非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。”该项中贾某与黄某成立的零售企业属于合伙企业，是非法人组织。

C 项错误，《民法总则》第五十四条规定：“自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。”因此，个体工商户属于自然人范畴，不是法人。

D 项错误，《民法总则》第五十五条规定：“农村集体经济组织的成员，依法取得农村土地承包经营权，从事家庭承包经营的，为农村承包经营户。”因此，家庭承包经营户属于自然人范畴，不是法人。

故正确答案为 A。

14、本题考查刑法常识。

A 项错误，《刑法》第九条规定：“对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的，适用本法。”该条是我国刑法关于普遍原则的规定，题干涉及的管辖权依据并非普遍原则。

B 项正确，《刑法》第六条规定：“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。**凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。**犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。”该条是我国刑法关于属地原则的规定，题干中的“郑和”号邮轮属于中国籍邮轮，在该邮轮上发生的刑事案件，不论行为人和受害人是哪国人，按照属地原则，均属于中国刑法管辖。

C 项错误，《刑法》第七条规定：“中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。”该条是我国刑法关于属人原则的规定，题干涉及的管辖权依据并非属人原则。

D 项错误，《刑法》第八条规定：“外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。”该条是我国刑法关于保护原则的规定，题干涉及的管辖权依据并非是保护原则。

故正确答案为 B。

15、本题考查程序法常识。

物证是指能够证明案件的真实情况的物品或物质痕迹，比如作案工具、赃款赃物、指纹等。书证是指以其记载或表达的思想内容证明案件真实情况的文字材料和其他载体，比如合同书、各种各样的公、私文书等。本案中，从购物小票上提取的指纹，是证明该案犯罪嫌疑人身份的物质痕迹，属于物证；信封是以其上面记载的内容（地址）证明案件真实情况，属于书证。因此，ABD 项不符合题意。

故正确答案为 C。

16、本题考查民法常识。

A 项错误，植物人仍是独立的个人体（自然人），仍然享有继承权，任何人无权非法剥夺。

B 项正确，《民法总则》第十六条：“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。”《继承法》第二十八条规定：**“遗产分割时，应当保留胎儿的继承份额。**胎儿出生时是死体的，保留的份额按照法定继承办理。”该项中，涉及遗产继承的，腹中胎儿视为具有民事权利能力，在未出生前分配遗产的，应当为其保留遗产份额。

C 项错误，《继承法》第十六条第三款规定：**“公民可以立遗嘱将个人财产赠给国家、集体或者法定继承人以外的人**。”因此，慈善机构可以按照遗赠协议继承王某10%的遗产。

D 项错误，《继承法》第六条规定：**“无行为能力人的继承权、受遗赠权，由他的法定代理人代为行使。**限制行为能力人的继承权、受遗赠权，由他的法定代理人代为行使，或者征得法定代理人同意后行使。”本案中，冯某作为监护人（法定代理人），应当代为行使儿子王小某、腹中胎儿的继承权，而不是由其获得全部遗产。

故正确答案为 B。

17、本题考查刑法常识。

《刑法》第二十条的规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不

法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。**对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。**”本案中，蔡某持短刀抢劫陆某，严重危及陆某的人身安全，陆某为保护自身安全，夺取蔡某短刀并刀捅蔡某致其死亡，陆某的行为构成特殊正当防卫，不负刑事责任。因此，BCD 项不符合题意。

故正确答案为 A。

18、本题考查刑法常识。

A 项错误，危险驾驶罪是指在道路上醉酒驾驶机动车，或者在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的行为。危险驾驶罪的主观状态是故意，且本案中孙某是酒后驾车，不是醉酒，不构成危险驾驶罪。孙某驾车撞死人主观状态是过失。

B 项正确，交通肇事罪是指违反道路交通管理法规，发生重大交通事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失，依法被追究刑事责任的犯罪行为，是一种过失犯罪。孙某酒后开车违反交通运输管理法规，过失撞死戴某，涉嫌交通肇事罪。

C 项错误，过失致人死亡罪是指因过失而致人死亡的行为。本案中，孙某的行为因违反交通法律法规而致人死亡，涉嫌构成交通肇事罪，而不涉及过失致人死亡罪。

D 项错误，以危险方法危害公共安全罪是指故意以放火、决水、爆炸以及投放危险物质以外的并与之相当的危险方法，足以危害公共安全的行为。孙某酒后驾车的行为并没有达到危害公共安全的程度。

故正确答案为 B。

19、本题考查刑法常识。

A 项错误，直接故意是指行为人明知自己的行为必然或者可能发生危害社会的结果，并且希望危害结果的发生以及明知必然发生危害结果而放任结果发生的心理态度。钱某的行为并不会发生危害社会的结果。

B 项错误，间接故意是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理态度。钱某的行为不会发生危害社会的结果。

C 项错误，犯罪过失是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见但轻信能够避免的心理态度。钱某的行为不会发生危害社会的结果。

D 项正确，“迷信犯”是由于极端迷信、愚昧无知而采取没有任何客观根据、在任何情况下都不可能发生实际危害的手段或方法来实现其犯罪意图的情况。“迷信犯”的行为不具有社会危害性，不构成犯罪。本案中，钱某丈夫的死亡是猝死，与钱某的行为无因果关系，钱某是典型的“迷信犯”不构成犯罪。

故正确答案为 D。

20、本题考查民法常识。《民法总则》第一百四十三条规定：“具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。”

A 项错误，根据《民法总则》第二十条规定：“不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。”第一百四十四条规定：“**无民事行为能力人实施的民事法律行为无效**。”

B 项正确，魏某和褚某双方意思表示真实一致，达成协议，且该协议不违反法律法规强制规定，不违反公序良俗，是有效的民事法律行为。

C 项错误，《民法总则》第一百五十三条的规定：“**违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效**，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。”毒资属于非法财产，蒋某的行为违反法律、行政法规的强制性规定，是无效的民事法律行为。

D 项错误，《民法总则》第一百四十八条的规定：“一方以**欺诈手段**，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以**撤销**。”卖主欺骗韩某以 2000 元真机价购买一手机模型属于可撤销的民事法律行为。

故正确答案为 B。

21、本题考查刑法常识。

A 项错误，寻衅滋事罪，是指肆意挑衅，随意殴打、骚扰他人或任意损毁、占用公私财物，或者在公共场所起哄闹事，严重破坏社会秩序的行为。李某抢夺驾驶证的行为并非肆意挑衅、无事生非，不构成寻衅滋事罪。

B 项错误，故意伤害罪，是指故意非法伤害他人身体并达到一定的严重程度、应受刑法处罚的犯罪行为。李某击打曹某手臂，致其轻微伤，达不到故意伤害罪轻伤以上的标准。

C 项正确，妨害公务罪是指以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员、人大代表依法执行职务，或者在自然灾害中和突发事件中，使用暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责，或故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，虽未使用暴力，但造成严重后果的行为。本案中，李某为夺回驾驶证击打曹某，阻碍了其依法执行公务，且造成曹某轻微伤，手表摔裂，应以妨害公务罪论处。

D 项错误，故意毁坏财物罪是指故意毁灭或者损坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的行为。李某对曹某手表摔裂的结果主观上并非故意，不成立故意毁坏财物罪。

故正确答案为 C。

22、本题考查行政法常识。

A 项正确，根据《治安管理处罚法》第四十二条规定，侮辱指的是公然贬损他人人格、破坏他人名誉的行为，刘

某在网上公然贬低谢某及家人人格，其行为是侮辱行为。

B 项错误，根据《治安管理处罚法》第四十二条规定，诽谤是指故意捏造事实并散布虚构的事实，足以贬损他人人格、破坏他人名誉的行为。题干中刘某并无捏造散布虚构的事实，不构成诽谤行为。

C 项错误，据《治安管理处罚法》第四十二条规定，诬告陷害是指捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安处罚的行为。刘某并没有捏造事实的行为，也没有使谢某受到追究的意图，不构成诬告陷害。

D 项错误，根据《治安管理处罚法》第三章第一节扰乱公共秩序的行为和处罚的规定，扰乱公共秩序是指扰乱机关团体单位、公共场所、公共交通工具、大型群体性活动等秩序的行为，刘某在网上的谩骂并没有体现扰乱公共秩序。

故正确答案为 A。

23、本题考查公安实务工作能力的内容。巡逻民警在巡逻执勤中履行以下职责：1、负责巡逻警区治安管理，维护街面治安秩序、交通秩序和公共安全；2、预防、制止、处罚违反治安管理的行为；3、预防和制止犯罪行为，协助刑侦部门保护现场，及时抓获犯罪嫌疑人；4、密切掌握社会动态，及时请示、报告；5、接受指挥中心的指令和群众报警，迅速赶赴现场，进行先期处置；6、制止、调解在公共场所发生的可能或正在转化为治安案件的民间纠纷；7、制止和协助有关部门处理精神病人、醉酒人的肇事行为；8、救助受伤、患病、遇险等处于无援状态的人，帮助遇到困难的残疾人、老人和儿童；9、受理拾遗物品，设法送还失主或交给本执勤单位，设法查找归还；10、巡查警区安全防范情况，提示沿街的有关单位、居民消除隐患，督促整改；11、执行国家法律、法规和公安内部规定的由巡逻民警执行的其他任务。

A 项错误，巡逻民警应先进行先期处置或救助，而非原地等待。

B 项正确，该做法可以先保证年轻女子的生命安全。

C 项正确，用平和的语调，有利于缓解该女子的情绪。

D 项正确，巡逻民警有救助的职责和义务。

本题为选非题，故正确答案为 A。

24、本题考查行政法常识。

ACD 项正确，根据《行政处罚法》第五十一条规定：“当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款；（三）申请人民法院强制执行。”《行政处罚法》第五十二条规定：“当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，经当事人申请和行政机关批准，可以暂缓或者分期缴纳。”

B 项错误，根据《行政强制法》第四十五条规定：“行政机关依法作出金钱给付义务的行政决定，当事人逾期不履行的，行政机关可以依法加处罚款或者滞纳金。加处罚款或者滞纳金的标准应当告知当事人。加处罚款或者滞纳金的数额不得超出金钱给付义务的数额。”题干中，赵某被处以 3000 元罚款，到期没有按时缴纳罚款，应每日按罚款数额的百分之三加处罚款，而且不得超出金钱给付义务的数额。

本题为选非题，故正确答案为 B。

25、本题考查信息应用的内容。“情报主导警务”是一种业务模式，它强调数据的分析和情报的获取，这便使得科学的、有目标的、有针对性的管理得以实现。其实质是通过综合采集、分析和使用情报，实施“大情报、小行动”的警务模式，引导警务决策，提高警务效能，从而达到有效预防和打击犯罪目的的警务战略。

A 项正确，根据犯罪热点地图开展巡防属于有效收集情报的内容。

B 项正确，依靠指纹数据库比对查找犯罪凶手属于情报主导警务范畴。

C 项正确，调取话单记录分析出盗窃团伙人员是有效利用情报信息化的结果。因此，属于情报主导警务范畴。

D 项错误，通过大面积走访摸排寻找线索重点是走访，是社区警务的范畴，并不是情报主导警务的范畴。

本题为选非题，故正确答案为 D。

26、本题考查程序法常识。

直接证据，是指能够单独直接说明案件主要事实的证据。在刑事诉讼中案件主要事实指被告人是否实施了犯罪行为。直接证据需具备以下条件：一、单独一个证据；二、能够证明案件的主要事实；三、证明方式是直接的，无需经过推理过程。刑事被告人对犯罪的供认，被害人或目睹证人对被告人实施犯罪的陈述和证言等均属直接证据。间接证据，指本身不能直接证明案件的主要事实，而需要同其他证据结合起来才能证明案件主要事实的证据。ABD 属于间接证据。

故正确答案为 C。

27、本题考查风险识别的内容。治安风险识别是指民警能够准确判明各类人、地、物、案件、事件中所蕴含的风险并进行分级，以利于作出妥善的应对。

A 项正确，在地铁入口处检查乘客行李能通过发现行李中的违禁物品，有效识别风险。

B 项错误，释放市看守所羁押的嫌疑人属于基本公安业务，不存在风险识别的内容。

C 项正确，盘查疑似贩毒的人员和车辆能及时发现该人员及车辆是否存在违法行为，有效排查和处理，属于风险识别。

D 项正确，检查桑拿浴室治安安全隐患能降低发生安全问题的概率，属于治安风险识别的内容。

本题为选非题，故正确答案为 B。

28、本题考查公安督察监督的内容。根据《公安机关督察条例》第十一条：“督察人员在现场督察中发现公安机

关人民警察违法违纪的，可以采取下列措施，当场处置：（一）对违反警容风纪规定的，可以当场予以纠正；（二）对违反规定使用武器、警械以及警用车辆、警用标志的，可以扣留其武器、警械、警用车辆、警用标志；（三）对违法违纪情节严重、影响恶劣的，以及拒绝、阻碍督察人员执行现场督察工作任务的，必要时，可以带离现场。”

A 项正确，根据上述规定，对违反规定使用武器、警械以及警用车辆、警用标志的，可以扣留其武器、警械、警用车辆、警用标志。故现场督察可以扣留警棍。

B 项错误，私家车属于私人财物，根据上述规定，现场督察可以扣留警车号牌，但不能扣留私家车。

C 项错误，根据上述规定，不属于当场处置的内容，现场督察不能直接扣留。

D 项错误，黄某行为尚未构成情节严重、影响恶劣，且没有拒绝、阻碍督察人员执行现场督察工作任务，故不能直接带离现场。

故正确答案为 A。

29、本题考查公安机关的职权。

A 项错误，《中华人民共和国人民警察法》第三十四条规定：“人民警察依法执行职务，公民和组织应当给予支持和协助。公民和组织协助人民警察依法执行职务的行为受法律保护。对协助人民警察执行职务有显著成绩的，给予表彰和奖励。”因此，公司人员拒绝提供技术服务不符合法律规定。

B 项错误，拒绝与民警进行交流是不配合的表现，不符合法律规定，因此不可取。

C 项错误，发现相关证据是应当及时告知警察，获取相关证据，而不是直接删除，可能会导致证据的灭失。

D 项正确，公民和组织有协助公安机关办案的义务，该做法正确。

故正确答案为 D。

30、本题考查程序法常识。

根据《行政诉讼法》第十九条规定：“对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由被告所在地或者原告所在地人民法院管辖。”《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第八条第一款规定：“行政诉讼法第十九条规定的‘原告所在地’，包括原告的户籍所在地、经常居住地和被限制人身自由地。”

A 项正确，甲区人民法院是原告户籍所在地法院，具有管辖权。

B 项正确，乙区人民法院是原告经常居住地法院，具有管辖权。

C 项错误，丙区人民法院是原告的工作地法院，无管辖权。

D 项正确，丁区人民法院是原告被限制人身自由地法院，也是被告所在地法院，具有管辖权。

本题为选非题，故正确答案为 C。

31、本题考查行政法常识。

《治安管理处罚法》第五十六条规定：“旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的，或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆，不予制止的，处二百元以上五百元以下**罚款**。”应对张某作出的处罚种类是罚款，B 项正确，ACD 项错误。

故正确答案为 B。

32、本题考查程序法常识。

A 项错误，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第三十二条第二款规定：“当事人及其法定代理人要求公安机关负责人、侦查人员回避，应当提出申请，并说明理由；口头提出申请的，公安机关应当记录在案。”故魏某的申请也可以口头提出。

B 项错误，根据《刑事诉讼法》第三十一条第二款规定：“对侦查人员的回避作出决定前，侦查人员不能停止对案件的侦查。”

C 项正确，根据《刑事诉讼法》第三十一条第一款规定：“审判人员、检察人员、侦查人员的回避，应当分别由院长、检察长、公安机关负责人决定；院长的回避，由本院审判委员会决定；检察长和公安机关负责人的回避，由同级人民检察院检察委员会决定。”彭某作为公安机关的侦查人员，回避应由公安机关负责人决定。

D 项错误，根据《刑事诉讼法》第三十一条第三款规定：“对驳回申请回避的决定，当事人及其法定代理人可以申请复议一次。”

故正确答案为 C。

33、本题考查公安机关的职权。

A 项错误，讨债属于民事案件，公安民警不能私自为他人查信息。

B 项错误，民警小李利用工作之便为同学查公民个人信息，不属于履职行为。

C 项错误，依据《刑法》第二百五十三条：“违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”结合题干，小张因此得以向王二讨回欠款 2 万元，不属于情节严重的情形，因此，民警小李不构成侵犯公民个人信息罪。

D 项正确，依据《纪律条令》第十三条，有下列行为之一的，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

（一）利用职权干扰执法办案或者强令违法办案的；

（二）利用职权干预经济纠纷或者为他人追债讨债的。

故正确答案为 D。

34、本题考查行政法常识。

《公安机关办理行政案件程序规定》第五十二条规定：“公安机关进行询问、辨认、检查、勘验，实施行政强制措施等调查取证工作时，人民警察不得少于二人，并表明执法身份。接报案、受案登记、接受证据、信息采集、调解、送达文书等工作，可以由一名人民警察带领警务辅助人员进行，但应当全程录音录像。”

A 项错误，公安机关进行询问，人民警察不得少于二人。

B 项错误，扣押赌资是公安机关采取行政强制措施，人民警察不得少于二人。

C 项正确，公安机关进行邻里纠纷调解工作，可由一名人民警察带辅警完成。

D 项错误，强制传唤也是行政强制措施的一种，必须由两名人民警察完成。

故正确答案为 C。

35、本题考查公安机关的组织管理。

依据《公安机关处置群体性事件规定》第五条规定：“群体性事件的现场处置工作由事件发生地的县级公安机关负责。”结合题干，小规模人群聚集事件应当由丙县公安机关处置。

故正确答案为 C。

36、本题考查实务工作能力。

A 项正确，现场发生紧急情况的时候，人民群众的生命安全至上，一定要先行疏散现场的群众防止有更多的人受伤。

B 项正确，人民的生命安全至关重要，当现场有人员出现伤亡的时候一定要第一时间救治。

C 项错误，依据《公安机关现场执法指引》3-03 精神病人、疑似精神病人第二条控制现场规定：“①控制场所。人民群众生命财产安全或者公共安全受到威胁时，疏散围观群众，设置警戒区。②控制人员。对已肇事肇祸或者正在肇事肇祸以及有肇事肇祸危险的，劝导或者口头制止无效，可以使用钢叉、警棍等警械以及武器制止并控制。”结合题干，不得立即对精神障碍患者使用武器。

D 项正确，《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第八条规定：“公安民警到达处置现场后，应当与所属公安机关保持联络，迅速报告现场情况；接到报告的公安机关应当视情增派警力或者调整警力部署。”民警在现场处置的过程中应当向指挥中心汇报情况，该做法正确。

本题为选非题，故正确答案为 C。

37、本题考查群众工作能力。

A 项错误，依据《公安机关执法细则》2-02 执法证件第二条规定：“依照规定穿着公安民警制式服装并佩戴人民警察标志的，可以不出示人民警察证，但当事人要求出示的，应当将证件打开出示。”

B 项正确，可以跟居民说明实际情况，获得居民的配合。

C 项正确，小王属于新上任的民警，所以居民并不熟知，但是社区干部是居民熟知的，请社区干部帮忙证明身份是有效的方式。

D 项正确，110 接警平台能够帮助居民核实民警小王身份，更好的开展工作。

本题为选非题，故正确答案为 A。

38、本题考查调查研究的方法。调查研究的方法包括：观察法、访谈法、问卷法、查阅法、技术手段调查法。

A 项正确，微信平台设置投票是利用网络开展问卷法，属于调查研究的方法。

B 项正确，召开社区干部群众代表座谈会是访谈法。

C 项正确，派出所所长深入社区实地了解是观察法和访谈法的结合，是可以使用的调查研究做法。

D 项错误，题目中说明是某派出所计划开展民警满意度调查，而一个派出所所属的辖区范围可能只占一个市的一小部分，所以通过市级广播征集意见范围过大，针对性不强，这种做法不恰当。

本题为选非题，故正确答案为 D。

39、本题考查应急处理能力。

A 项正确，《公安机关刑事案件现场勘验检查规则》第三十一条规定：“对涉爆、涉枪、放火、中毒、放射性物质、传染性疾病、危险场所等可能危害勘验、检查人身安全的，应当先排除险情，在保证勘验、检查人员人身安全的前提下，再进行现场勘验、检查。”现场还有火苗的情况下应当先行排除安全隐患，确保民警和周围群众的人身财产安全，防止发生更大的事故。

B 项错误，《公安机关刑事案件现场勘验检查规则》第三十三条规定：“执行现场勘验、检查任务的人员，应当使用相应的个人防护装置，佩戴帽子或者头套、手套、鞋套等。”对于物证要小心保护，不可以徒手提取，因此该做法不可取。

C 项正确，《公安机关刑事案件现场勘验检查规则》第二十八条第二款规定：“勘验、检查现场时，应当邀请一至二名与案件无关的公民作见证人。”该项做法正确。

D 项正确，《公安机关刑事案件现场勘验检查规则》第四十六条规定：“现场勘验、检查结束后，应当及时制作现场勘验、检查工作记录；现场勘验、检查工作记录包括现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、现场录像和现场录音。”民警在勘验检查过程中应当录像，做好记录。

本题为选非题，故正确答案为 B。

40、本题考查公安队伍建设。

《公安机关人民警察佩戴使用枪支规范》第十五条规定：“人民警察判明有《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第九条规定的下列暴力犯罪行为的紧急情形之一，经口头警告或者鸣枪警告无效的，可以开枪射击。来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接开枪射击：（一）放火、决水、爆炸等严重危害

公共安全的；（二）劫持航空器、船舰、火车、机动车或者驾驶车、船等机动交通工具，故意危害公共安全的；（三）抢夺、抢劫枪支弹药、爆炸、剧毒等危险物品，严重危害公共安全的；（四）使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施犯罪或者以使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品相威胁实施犯罪的；（五）破坏军事、通讯、交通、能源、防险等重要设施，足以对公共安全造成严重、紧迫危险的；（六）实施凶杀、劫持人质等暴力行为，危及公民生命安全的；（七）国家规定的警卫、守卫、警戒的对象和目标受到暴力袭击、破坏或者有受到暴力袭击、破坏的紧迫危险的；（八）结伙抢劫或者持械抢劫公私财物的；（九）聚众械斗、暴乱等严重破坏社会治安秩序，用其他方法不能制止的；（十）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责或者暴力袭击人民警察，危及人民警察生命安全的；（十一）在押犯罪嫌疑人、被告人、罪犯聚众骚乱、暴乱、行凶或者脱逃的；（十二）劫夺在押犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的；（十三）实施放火、决水、爆炸、凶杀、抢劫或者其他严重暴力犯罪行为后拒捕、逃跑的；（十四）犯罪行为人携带枪支、爆炸、剧毒等危险物品拒捕、逃跑的；（十五）法律、法规规定可以开枪射击的其他情形。人民警察开枪射击时，应当命令在场无关人员躲避，避免受到伤害。犯罪行为人停止实施暴力犯罪行为，或者失去继续实施暴力犯罪能力的，应当立即停止开枪射击，并确认危险消除后，及时关闭枪支保险，恢复佩带枪支状态。”

A 项错误，《公安机关人民警察佩戴使用枪支规范》第三条规定：“本规范所称人民警察，是指获准核发《中华人民共和国公务用枪持枪证》（以下简称持枪证）的公安机关配枪民警。配枪部门，是指公安机关配备公务用枪的内设部门、派出机构和其他直属单位。枪支，是指公安机关依照《公务用枪配备办法》配备的各种公务用枪。使用枪支，包括持枪戒备、出枪警示、鸣枪警告、开枪射击行为。”另外，《人民警察法》第三十六条规定：人民警察的警用标志、制式服装和警械，由国务院公安部门统一监制，会同其他有关国家机关管理，其他个人和组织不得非法制造、贩卖。人民警察的警用标志、制式服装、警械、证件为人民警察专用，其他个人和组织不得持有和使用。王某从县公安局调到县司法局工作，已不属于人民警察，没有使用枪支的权利，故应当上交公务用枪与持枪证。

B 项正确，依据《公安机关人民警察佩戴使用枪支规范》第十五条规定：“（十）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责或者暴力袭击人民警察，危及人民警察生命安全的，来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接开枪射击。”结合本题，章某准备将爆炸物扔向民警的情形属于此种情形，可以警告无效后开枪将其击毙。

C 项错误，一疑似杀人逃犯驾驶摩托车强行冲卡虽然属于以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责，危及人民警察生命安全，民警并无口头警告或鸣枪警告，且不属于来不及警告的情形，故不能直接开枪射击。

D 项错误，李四与王五等人发生扭打造成软组织挫伤，此情形不属于严重的暴力行为，并不属于需要使用枪支进行制止的情形。

故正确答案为 B。

41、本题考查群众工作能力。

《公安机关办理行政案件程序规定》第一百五十二条规定：“对于因民间纠纷引起的殴打他人、故意伤害、侮辱、诽谤、诬告陷害、故意损毁财物、干扰他人正常生活、侵犯隐私等情节较轻的治安案件，具有下列情形之一的，公安机关可以调解处理：（一）亲友、邻里、同事、在校学生之间因琐事发生纠纷引起的；（二）行为人的侵害行为系由被侵害人事前的过错行为引起的；（三）其他适用调解处理更易化解矛盾的。对不构成违反治安管理行为的民间纠纷，应当告知当事人向人民法院或者人民调解组织申请处理。”

A 项错误，孙某烧毁陈某停在路边的豪华轿车是无原因行为，且轿车属于私人贵重财物，所以孙某的行为属于损坏他人财物，情节较重，不可进行治安调解。

B 项错误，刘某因网购商品破损与快递员杨某发生扭打，其中网购商品破损并不能确定是杨某事前的过错行为引起的，不属于可以进行治安调解的情形。

C 项正确，赵某因装修不慎打碎业主郭某花盆引发纠纷属于行为人的侵害行为系由被侵害人事前的过错行为引起的，可以进行治安调解。

D 项错误，施某因赌资矛盾在棋牌室将钱某打成重伤，情节较重，已经构成了刑事案件，不可进行治安调解。

故正确答案为 C。

42、本题考查实务工作能力。

《公安机关接处警工作规范》第三十一条规定：“对于严重暴力案件的先期处置，应当立即报告上级公安机关并采取以下措施：（一）迅速控制违法犯罪嫌疑人，及时制止违法犯罪行为；（二）对可能受侵害的重点目标采取保护和警戒措施；（三）向邻近地区发出预警通报；（四）迅速通知邻近所、队进入警戒状态，全面进行查缉、堵截。”

A 项错误，群众属于可能受侵害的重点目标，本需要采取保护和警戒措施，故不能让群众靠近并共同控制具有危险性的孔某。

B 项错误，依据《公安机关执法细则》10-03 制止违法犯罪行为第五条徒手制止规定：“（1）使用条件。①对正在以轻微暴力方式实施违法犯罪行为，尚未严重危及公民或者民警人身安全，经警告无效的，可以徒手制止。”结合本题，不属于徒手制止的情形。民警接处警的需保证自身的人身安全，徒手夺刀，风险性较大，不可取。

C 项正确，《公安机关执法细则》4-02 使用警械第二条使用驱逐性、制服性警械规定：“（1）使用条件。公安民警遇有下列情形之一，经警告无效的，可以使用警棍、催泪喷射器、高压水枪等驱逐性、制服性警械：①结伙斗殴、殴打他人、寻衅滋事、侮辱妇女的；②聚众扰乱车站、码头、民用航空站、运动场等公共场所秩序的；③

非法举行集会、游行、示威的；④强行冲越公安民警为履行职责设置的警戒线的；⑤以暴力方法抗拒或者阻碍公安民警依法履行职责的；⑥袭击公安民警的；⑦危害公共安全、社会秩序和公民人身安全的其他行为，需要当场制止的；⑧法律、行政法规规定可以使用警械的其他情形。”结合题干，属于危害公共安全、社会秩序和公民人身安全的其他行为，需要当场制止的，故可以使用抓捕器将其控制上铐带离。使用抓捕器将其控制上铐带离既做到了保证自身及周围群众的人身安全，又做到了控制带离犯罪嫌疑人的目的。

D 项错误，《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第九条规定：“下列暴力犯罪行为的紧急情形之一，经口头警告或者鸣枪警告无效的，可以开枪射击。来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接开枪射击：（一）放火、决水、爆炸等严重危害公共安全的；（二）劫持航空器、船舰、火车、机动车或者驾驶车、船等机动交通工具，故意危害公共安全的；（三）抢夺、抢劫枪支弹药、爆炸、剧毒等危险物品，严重危害公共安全的；（四）使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施犯罪或者以使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品相威胁实施犯罪的；（五）破坏军事、通讯、交通、能源、防险等重要设施，足以对公共安全造成严重、紧迫危险的；（六）实施凶杀、劫持人质等暴力行为，危及公民生命安全的；（七）国家规定的警卫、守卫、警戒的对象和目标受到暴力袭击、破坏或者有受到暴力袭击、破坏的紧迫危险的；（八）结伙抢劫或者持械抢劫公私财物的；（九）聚众械斗、暴乱等严重破坏社会治安秩序，用其他方法不能制止的；（十）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责或者暴力袭击人民警察，危及人民警察生命安全的；（十一）在押犯罪嫌疑人、被告人、罪犯聚众骚乱、暴乱、行凶或者脱逃的；（十二）劫夺在押犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的；（十三）实施放火、决水、爆炸、凶杀、抢劫或者其他严重暴力犯罪行为后拒捕、逃跑的；（十四）犯罪行为人携带枪支、爆炸、剧毒等危险物品拒捕、逃跑的；（十五）法律、法规规定可以开枪射击的其他情形。”题干中孙某的行为不属于可以枪支射击的行为。

故正确答案为 C。

43、本题考查行政法常识

A 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第三十七条第一款规定：“违法事实确凿，且具有下列情形之一的，人民警察可以当场作出处罚决定，有违禁品的，可以当场收缴：（一）对违反治安管理行为人或者道路交通违法行为人处二百元以下罚款或者警告的；·····”第三十九条第一款规定：“适用简易程序处罚的，**可以由人民警察一人作出行政处罚决定**。”故对于违反交通道路规定的行为人可由 1 名民警作出处罚决定。

B 项错误，根据《治安管理处罚法》第一百零四条规定：“受到罚款处罚的人应当自收到处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。但是，有下列情形之一的，人民警察可以当场收缴罚款：（一）被处五十元以下罚款，被处罚人对罚款无异议的；·····(三)被处罚人在当地没有固定住所，不当场收缴事后难以执行的。”因此，若对王某处以 100 元罚款，则不能当场收缴，应到指定银行缴纳罚款。

C 项错误，根据《治安管理处罚法》第九十七条第一款规定：“公安机关应当向被处罚人宣告治安管理处罚决定书，并当场交付被处罚人；无法当场向被处罚人宣告的，应当在二日内送达被处罚人。决定给予行政拘留处罚的，应当及时通知被处罚人的家属。”因此王某不属于无法当场向被处罚人宣告的情形，可以当场交付治安管理处罚决定书，应当场交付。

D 项错误，根据《治安管理处罚法》第一百零一条第三款规定：“当场作出治安管理处罚决定的，经办的人民警察应当在二十四小时内报所属公安机关备案。”

故正确答案为 A。

44、本题考查群众工作能力。

2017 年 5 月 19 日，习近平总书记在全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会上在准确把握公安工作和公安队伍建设规律特点的基础上，从政治的全局的战略的高度，明确提出了对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的“四句话、十六字”总要求。牢牢把握服务人民这一根本宗旨，忠实践行人民公安为人民的庄严承诺。服务人民，是坚持以人民为中心发展思想的根本要求，是践行人民公安为人民根本宗旨的重要体现。其中，要积极适应人民群众对高品质公共服务的新需求，坚持寓管理于服务之中，不断优化服务管理流程、提高服务管理效能，深入推进事关人民群众切身利益的户籍制度、居住证制度、异地办证制度、车检驾考制度等各项“放管服”改革和“互联网+公安政务服务”意见的落实，继续研究推出更多服务经济社会发展、方便群众办事创业的新举措，着力扩大改革受益面，进一步增强人民群众的获得感和舒适度，努力用我们的辛勤指数提高人民群众的幸福指数。现代警务的要求为“高效、权威、快捷”，体现在服务群众方面亦是如此。

A 项正确，新建派出所时设置办事群众临时停车区域充分体现了公安机关对群众的公共服务方面的提升。

B 项正确，在派出所接待大厅提供手机免费充电接口充分考虑到群众的公共需求。

C 项正确，派出所调解纠纷时提供志愿律师视频连线体现了“互联网+公安政务服务”的落实和高效的作用，更好地为人民服务。

D 项错误，接到群众丢钥匙警情后民警主动上门开锁虽然服务人民，但是并没有提高服务管理效能，反而加重了自身工作负担，未能体现高效、权威、快捷的作用。

本题为选非题，故正确答案为 D。

45、本题考查实务工作能力。

A 项正确，《刑事诉讼法》第八十二条规定：“公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（五）有

毁灭、伪造证据或者串供可能的；（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。”先行拘留后应带至公安机关办案场所进行审查。

B 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百零六条规定：“拘留犯罪嫌疑人，应当填写《呈请拘留报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，签发《拘留证》。”所以不是由所长签发拘留证。

C 项正确，《刑事诉讼法》第八十六条规定：“公安机关对被拘留的人，应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候，必须立即释放，发给释放证明。”

D 项正确，《刑事诉讼法》第八十五条规定：“公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。”

本题为选非题，故正确答案为 B。

46、本题考查实务工作能力。

《公安机关人民警察盘查规范》第五条规定：“盘查一般由两名以上民警进行，并明确警戒和盘查任务分工。”第十三条规定：“对可疑物品进行检查时，应当遵守下列规定：（一）责令被检查人将物品放在适当位置，不得让其自行翻拿；（二）由一名民警负责检查物品，其他民警负责监控被检查人；（三）开启箱包时应当先仔细观察，注意避免接触有毒、爆炸、腐蚀、放射等危险物品；（四）按照自上而下顺序拿取物品，不得掏底取物或者将物品直接倒出；（五）对有声、有味的物品，应当谨慎拿取；（六）发现毒害性、爆炸性、腐蚀性、放射性或者传染病病原体等危险物质时，应当立即组织疏散现场人员，设置隔离带，封锁现场，及时报告，由专业人员进行排除；（七）对于需没收或者扣押的各类违禁物品，应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单，及时上交有关部门；（八）避免损坏或者遗失财物。”

A 项错误，应由一名民警负责检查物品，其他民警负责监控被检查人。

B 项错误，应当责令被检查人将物品放在适当位置，不得让其自行翻拿。

C 项正确，检查嫌疑人可疑物品时，两名民警应明确警戒和盘查任务分工，一名民警控制现场，另一名民警检查背包。

D 项错误，应当责令被检查人将物品放在适当位置，由一名民警负责检查，而不能让嫌疑人接触背包，以防其拿出危险物品。

故正确答案为 C。

47、本题考查信息工作能力。

流动人口管理上，公安机关要做到：（一）社区和责任区民警要定期入户访查，采集并更新流动人口信息；（二）掌握暂住人口的底数和基本情况，做到底数清情况明，搞好外来流动人口登记工作；（三）坚持社区警务协作制，警务实行包片制管理，掌握流动人口情况，社区与之及时沟通；（四）加强流动人口管理和服务，社区警务站要搞好租赁房屋登记工作，签订治安责任保证书。严格依法办事，切实保障暂住人口的合法权益。要配合社区搞好流动人口的计划生育管理；（五）与政府相关部门加强暂住人口登记管理和协调配合。及时沟通暂住人口的有关信息，提高外来人口管理和服务水平。

A 项正确，对于未采集的流动人口信息需做到及时采集，底数明了。

B 项正确，对于已采集的流动人口信息需做到及时更新，提高流动人口管理水平。

C 项错误，《居住证暂行条例》第二条规定：“公民离开常住户口所在地，到其他城市居住半年以上，符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的，可以依照本条例的规定申领居住证。”第八条规定：“公安机关负责居住证的申领受理、制作、发放、签注等证件管理工作。”所以居住证是公民自愿申领的，不是公安机关强制要求的。

D 项正确，对于无身份证件的流动人口要核查清楚，做到对自己管辖区域人员情况的清楚了解。

本题为选非题，故正确答案为 C。

48、本题主要考查公安机关办理行政案件程序规定。

A 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第 66 条规定：“询问违法嫌疑人，可以到违法嫌疑人住处或者单位进行，也可以将违法嫌疑人传唤到其所在市、县内的指定地点进行。”第 71 条第 1 款规定：“在公安机关询问违法嫌疑人，应当在办案场所进行。”本题中是在我国某国际机场民警自己的办公室里询问，不符合规定。

B 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第 69 条规定：“对被传唤的违法嫌疑人，应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过八小时；案情复杂，违法行为依法可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤的形式变相拘禁违法嫌疑人。”因此，询问查证的时间最长为 24 小时，不是 48 小时。

C 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第 71 条第 2 款规定：“询问查证期间应当保证违法嫌疑人的饮食和必要的休息时间，并在询问笔录中注明。”因此，民警以不老实交代为由不让刘某睡觉的做法错误。

D 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第 67 条第 4 款规定：“公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人，并通知其家属。公安机关通知被传唤人家属适用本规定第五十五条第一款第五项的规定。”因此，民警应当及时将传唤刘某的理由、地点通知其妻。

故正确答案为 D。

49、本题考查刑法常识。

根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定：“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和

犯罪结果发生地·····”本案中犯罪地为Z市，由Z市公安机关管辖。
故正确答案为B。
50、本题主要考查公安机关行政执法的权力。
A项正确，依据《公安现场执法指引》1-02基本要求第8条强化舆情意识规定：“（2）引导采访。现场有媒体记者采访或者群众拍摄执法活动的，应当请其在警戒区外采访、拍摄。对设立专门采访区域的，可以告知媒体记者到指定区域；对未设立专门采访区域的，可以告知媒体记者向公安机关新闻宣传部门提出采访申请。现场媒体记者较多、案（事）件可能引发社会广泛关注或者有境外媒体记者的，及时向指挥中心报告。（3）禁止拍摄。对涉及国家秘密、警务工作秘密、他人隐私、未成年人保护、人员死亡、场面血腥的，应当通过口头、广播、举牌等适当方式明示禁止采访、拍摄，必要时可以设围挡；对已拍摄的，告知其自行删除、不得传播，否则承担法律责任；对非法获取国家秘密，侵犯他人隐私等涉嫌违法犯罪的，依法追究法律责任。为了维护特定区域的治安秩序，民警在执法中必要时可设置警戒带、围挡等。”
B项正确，民警执法过程中，针对无关人员的拍照行为，可要求拍照人不得恶意剪辑视频上网。
C项正确，民警执法过程中，无关人员的拍摄不得阻碍民警正常执法行为。
D项错误，公安机关对与违法行为有关的场所、物品、人身可以进行检查，不能命令与违法行为无关的拍摄人员接受检查。
本题为选非题，故正确答案为D。
51、本题考查法理学知识。
习近平总书记在党的十八届四中全会第二次全体会议中做重要讲话（加快建设社会主义法治国家），他指出：必须坚持从中国实际出发。走什么样的法治道路、建设什么样的法治体系，是由一个国家的基本国情决定的。“为国也，观俗立法则治，察国事本则宜。不观时俗，不察国本，则其法立而民乱，事剧而功寡。”全面推进依法治国，必须从我国实际出发，同推进国家治理体系和治理能力现代化相适应，既不能罔顾国情、超越阶段，也不能因循守旧、墨守成规。
“为国也，观俗立法则治，察国事本则宜。不观时俗，不察国本，则其法立而民乱，事剧而功寡。”出自（战国）商鞅《商君书·算地第六》，这句话的意思是：治理国家，通过考察民情风俗来立法，就能把国家治理好；弄清国家的根本在耕战，就能制定出适合的国策。如果不考察时俗民风，不考虑立国根本，那么法令制定了民众也会混乱，政务繁忙也会功效甚微。
因此，习近平总书记引用这句话是强调全面推进依法治国，应当从国情出发；制定法律，应当尊重风俗民情。因此，AB项正确，CD项错误。
故正确答案为AB。
52、本题考查中国特色社会主义理论体系知识。
2019年1月21日，在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上，习近平总书记发表重要讲话时指出：要下大气力解决好人民群众切身利益问题，要坚持保障合法权益和打击违法犯罪两手都要硬、都要快。**对涉众型经济案件受损群体，做好控赃控人、资产返还、教育疏导等工作。**要紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、背后“关系网”、“保护伞”不放，在打防并举、标本兼治上下功夫。
因此，ACD项正确，B项错误。
故正确答案为ACD。
53、本题考查宪法知识。
党的十九大报告明确提出“加强宪法监督与实施，推进合宪性审查工作，维护宪法权威”。合宪性审查（违宪审查）又称宪法监督，是指特定的机关依据一定的程序和方式，对法律、法规和行政命令等规范性文件和特定主体行为是否符合宪法进行审查并做出处理的制度。合宪性审查的基本作用主要有：一、加强合宪性审查，有助于保证宪法的根本法地位。作为国家的“根本法”，宪法规定了最为根本的国家制度和国家任务，在一国法律体系中处于最高的法律位阶。宪法同时要求一切法律规范从制定到实施均须以之为基础，不得与之冲突和抵触。建立一套行之有效的包括合宪性审查制度在内的宪法监督制度，有助于树立宪法权威，维护宪法尊严。二、加强合宪性审查，有效解决宪法争议和违宪问题、维护法制统一与社会安定的制度基础和根本保障。三、加强合宪性审查，有助于保障公民的基本权利与自由。宪法的核心任务在于保障公民权利。列宁早已指出“宪法就是一张写满人民权利的纸”，国家机关权力的有序运行，最终是为了保障公民权利。因此，ABC项正确，D项错误。
故正确答案为ABC。
54、本题考查宪法知识。
《全国人民代表大会常务委员会关于实行宪法宣誓制度的决定》第一条规定：“各级人民代表大会及县级以上各级人民代表大会常务委员会选举或者决定任命的国家工作人员，以及各级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院任命的国家工作人员，在就职时应当公开进行宪法宣誓。”
A项错误，政协委员由本级常务委员会会议进行协商和表决，经全体常务委员过半数同意予以通过。
B项错误，中学校长由本级教育局任命。
C项正确，人大秘书长经同级人大常委会表决任命。
D项正确，公安局长经同级人大常委会表决通过而任命。
故正确答案为CD。
55、本题考查法理学知识。

马克思和恩格斯在《共产党宣言》剖析资产阶级意识形态时指出：“你们的观念本身是资产阶级的生产关系和所有制关系的产物，正像你们的法不过是被奉为法律的你们这个阶级的意志一样，而这种意志的内容是由你们这个阶级的物质生活条件来决定的。”在马克思和恩格斯看来，资本主义社会的法律与资产阶级的意识形态一样，都是资产阶级的生产关系和所有制关系的产物，这就是说从阶级或者社会的本质方面看，法律和统治阶级的意识形态一样，都是资本主义关系的产物，都体现了统治阶级意志，只不过法律是被“奉为法律”，即由国家制定或认可为由国家强制力保障实施的规范。这段话不仅一针见血地揭示了资产阶级法的本质，而且对认识一切法的本质都有方法论的普遍指导意义。这段话集中揭示了**法的阶级意志性和它的物质制约性**。首先，马克思、恩格斯指出，就法的阶级本质来说，法律是统治阶级意志的体现。其次，法律是被“奉为法律”的统治阶级的物质生活条件决定的，即指出了法的物质根源、物质制约性。因此，AD 项正确，BC 项错误。

故正确答案为 AD。

56、本题考查程序法常识。《行政诉讼法》第三十四条第一款规定：“被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。”

A 项正确，对廖某违法行为具有管辖权是 A 区公安分局对廖某作出拘留的前提，属于需要证明的事项。

B 项正确，廖某散布谣言的违法事实是 A 区公安分局对廖某作出拘留的事实依据，属于需要证明的事项。

C 项正确，廖某违法情节是 A 区公安分局对廖某是否作出处罚、处罚轻重的事实依据，属于需要证明的事项。

D 项错误，本案是 A 区公安分局对廖某作出治安处罚案件，不属于刑事案件。

故正确答案为 ABC。

57、本题考查程序法常识。

A 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第三百五十条规定：“公安机关办理外国人犯罪案件使用中华人民共和国通用的语言文字。犯罪嫌疑人不通晓中国语言文字的，公安机关应当为他翻译。”

B 项错误、CD 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第四十条规定：“公安机关应当保障辩护律师在侦查阶段依法从事下列执业活动：（一）向公安机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见；（二）与犯罪嫌疑人会见和通信，向犯罪嫌疑人了解案件有关情况；（三）为犯罪嫌疑人提供法律帮助、代理申诉、控告；（四）为犯罪嫌疑人申请变更强制措施。”B 项中辩护律师可以会见马克，并与之通信，但不可为其提供手机；CD 项表述符合规定。

故正确答案为 ACD。

58、本题考查程序法常识。《刑事诉讼法》第五十条第一、二款规定：“可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。”

A 项正确，“成某对被打致伤过程的陈述”是证明“蒋某等人伤害成某”的直接证据，符合《刑事诉讼法》第五十条第二款第四项的规定，应当予以收集。

B 项正确，“蒋某抽头的微信红包转账记录”能够证明蒋某资金往来，可以用来证明涉及财产交易类犯罪（如聚众赌博赌资，黑社会性质组织犯罪涉及财产交易），符合《刑事诉讼法》第五十条第二款第八项的规定，应当予以收集。

C 项正确，“韩某被多人带入宾馆的监控录像”能够证明“非法拘禁韩某”的事实，符合《刑事诉讼法》第五十条第二款第八项的规定，应当予以收集。

D 项错误，“韩某被拘禁期间蒋某在国外的旅游签证”不属于“应当”收集的证据。韩某被拘禁期间，蒋某是否在国外旅游，并不影响非法拘禁罪构成。

故正确答案为 ABC。

59、本题考查程序法常识。《刑事诉讼法》第六十四条第一款规定：“对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等案件，证人、鉴定人、被害人因在诉讼中作证，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，人民法院、人民检察院和公安机关应当采取以下一项或者多项保护措施：（一）**不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息**；（二）采取不暴露外貌、真实声音等出庭作证措施；（三）禁止特定的人员接触证人、鉴定人、被害人及其近亲属；（四）对人身和住宅采取专门性保护措施；（五）其他必要的保护措施。”ABC 项符合法律的明确规定；D 项“不公开其通讯方式”也属于公安机关对林某应采取的保护措施，属于个人信息，因为一旦公开极易暴露林某通讯方式，不利于保护证人林某。

故正确答案为 ABCD。

60、本题考查程序法常识。

A 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第四十五条第三款规定：“使用执法记录仪等设备对询问过程录音录像的，可以替代书面询问笔录，必要时，对视听资料的关键内容和相应时间段等作文字说明。”

B 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第四十五条第二款规定：“被询问人自行书写材料的，办案单位可以提供样式供其参考。”

C 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第四十六条第二款规定：“对快速办理的行政案件，公安机关可以采用口头方式履行处罚前告知程序，由办案人民警察在案卷材料中注明告知情况，并由被告知人签名确认。”

D 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第四十七条规定：“对快速办理的行政案件，公安机关应当在违法嫌疑人到案后四十八小时内作出处理决定。”该项中的“5 日”表述错误，应当是“四十八小时”。

故正确答案为 ABC。

61、本题主要考查公安机关信息应用。

A 项正确，证件照片“自助拍”、支付规费“电子化”，改革创新，凸显了智慧警务在服务群众中的决定性作用。

B 项正确，简单业务“一证办”、部分业务“家里办”，精简流程，优化了公安机关的行政审批服务流程。

C 项错误，题干中这些便民惠企措施，将公安的公共服务职能整合在一起，是强化了公安机关的公共服务管理职能，而非弱化。

D 项正确，题干中这些便民惠企措施，实现了材料减免、一窗通办，拓展了网上服务、线上即办，提高了公安机关服务企业和群众的工作效率。

故正确答案为 ABD。

62、本题主要考查公安机关对大型群众性活动的安全管理。

风险类型	具体内容
人员风险	安全责任人、保安公司和保安员、安保制度和赔偿能力、安保工作经验、安保培训与演练、与场地方的关系等；掌握内部环境人群构成、人群容量、人群规模密度及外部环境流动人员密度、人流疏散或控制适应性等
场地风险	活动场所及周边区域自然条件可能造成的影响、治安状况，以及参与服务各方使用的音效、焰火、灯光、大屏幕及主题内容对公共环境的噪声、视觉、交通的影响等
设施风险	重点要害及实体防范目标的数量及分布图，水、电、气、热设施，应急出入口和广播，通信，环境通风系统，疏散通道，临建结构，安检防爆设施与活动安全的适应性
	策划活动所需搭建的舞台、观众看台、经营设施、高空作业及悬挂、宣传媒体、疏散引导标识、临时风险防范、临时用电等设备、设施

A 项错误，群众对商场展销活动的关注度不属于公安机关对活动安全风险评估重点分析因素。

B 项正确，研判商场周边的社会治安形势，有助于维护现场治安秩序，属于场地风险，是公安机关对活动安全风险评估重点分析因素。

C 项正确，掌握商场周边的道路交通状况，防止道路交通堵塞，属于场地风险，是公安机关对活动安全风险评估重点分析因素。

D 项正确，了解商场临时搭建展台的安全性，排除安全隐患，属于设施风险，是对活动安全风险评估重点分析因素。

故正确答案为 BCD。

63、本题主要考查公安机关的职责。

根据《中华人民共和国人民警察法》第 32 条规定：“人民警察必须执行上级的决定和命令。人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令；执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责。”第 33 条规定：“人民警察对超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行，并同时向上级机关报告。”

A 项错误，本题中徐某认为支队决定的破门方式不当，并不是超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，因此，徐某无权自行回避参加此次行动，必须执行支队作出的决定。

BCD 项正确，本题中徐某认为支队决定的破门方式不当，可以提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；如果意见不被采纳，就必须执行支队决定。

故正确答案为 BCD。

64、本题主要考查社区民警的群众工作能力。

A 项错误，社区民警的工作职责包含服务群众，做好社区安全防范工作等，那么叶某制作防诈骗宣传动画片宣传防诈骗知识即属于本职工作之一。

B 项正确，从传统的宣传单到新颖的动画片，形式的转变符合新媒体时代警务宣传新形势的需要。

C 项正确，叶某制作防诈骗宣传动画片能有效提高宣传效果，降低发案率，派出所应当适当鼓励，并提供一定的保障。

D 项错误，叶某制作防诈骗宣传动画片主要目的是给群众宣传防诈骗意识和防诈骗知识，避免上当受骗，降低发案率，应当值得提倡。

故正确答案为 BC。

65、本题主要考查调查研究的内容。

调查方向	调查内容
社会治安控制力	公安机关机构设置、警力状况、队伍素质、装备水平、运行状况、工作效率等
	群众性治安保卫力量及活动情况
	保障社区治安秩序稳定的控制力状况。例如：第一，公安机关对影响社会治安秩序的人、地、物的治安控制状况；第二，对违法犯罪案件的及时侦破情况；第三，对群体性事件的预防、处置情况；第四，对危害公共安全隐患的发现、排除情况
社会治安破坏力	违法犯罪动向，例如：刑事案件、治安案件的数量、表现形式、危害后果及发展变化情况
	社会热点问题及群体性事件情况
	治安灾害事故发生及造成损失的数量及情况
群众安全感	群众对治安秩序的总体评价
	群众对违法犯罪的态度
	群众对公安机关、司法部门的信任感以及工作效率和作风的评价等

A 项正确，调查社区群防群治工作情况，属于社会治安控制力调查，有助于开展群众工作，掌握社情民意。
B 项正确，调查近期医患纠纷处理情况，属于社会治安破坏力中的社会热点问题及群体性事件情况调查，有助于解决群众纠纷，化解矛盾，维护社区治安稳定。
C 项错误，理财产品销售情况涉及商业行为，不应属于社区民警的调查对象范围。
D 项正确，了解该企业发生警情的特点，属于社会治安破坏力调查，有助于严格治安行政管理，做好安全防范工作。
故正确答案为 ABD。
66、本题考查公安群众工作的宣传能力。
A 项正确，题干中提到该微博公众号既发布最近警务信息，也能推送正能量的心灵鸡汤，还用网络语言及时回复粉丝关切，“警务信息、心灵鸡汤、网络语言”均体现出微博公众号内容丰富，满足了大众需求。
B 项正确，题干中提到该微博公众号综合运用文字图片、音视频等形式，说明了微博公众号形式多样，寓教于乐。
C 项正确，题干中提到该微博公众号综合运用文字图片、音视频等形式，既发布最新的警务信息，也推送正能量的心灵鸡汤，还用网言网语即时回复粉丝关切。“及时”体现出微博公众号信息及时，时效性强。
D 项正确，题干中提到该微博公众号综合运用文字图片、音视频等形式，既发布最新的警务信息，也推送正能量的心灵鸡汤，还用网言网语即时回复粉丝关切。这一做法受到广大市民和网民的热烈欢迎。“及时回复粉丝关切，受到广大市民和网民热烈欢迎”体现出互动频繁，平等沟通。
故正确答案为 ABCD。
67、本题考查公安机关外部执法监督。
A 项正确，《中华人民共和国人民警察法》第四十三条规定：人民警察的上级机关对下级机关的执法活动进行监督，发现其作出的处理或者决定有错误的，应当予以撤销或者变更。黄某举报不实，邱某并没有收受礼金，公安机关应当恢复邱某的名誉并消除影响。
B 项正确，黄某作为一个公民有权利监督民警办案，但是在核实真实情况后民警邱某没有收受礼金情况，民警不得打击报复。
C 项错误，控告是指机关、团体、企事业单位和个人向司法机关揭露违法犯罪事实或犯罪嫌疑人，要求依法予以惩处的行为。黄某的行为不构成犯罪，邱某不能进行控告。
D 项错误，人民警察奖惩分为：嘉奖、三等功、二等功、一等功、授予荣誉称号。邱某是正常接受群众监督，构不成嘉奖和发放慰问金。
故正确答案为 AB。
68、本题考查程序法常识。
A 项正确，《刑事诉讼法》第三十三条第一款规定：“犯罪嫌疑人、被告人可以自己行使辩护权。”
B 项正确，《刑事诉讼法》第三十四条第一款规定：“犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。”因此，杨某被

刑事拘留强制措施之日起有权聘请律师为辩护人。

C 项正确，根据《刑事诉讼法》第二十九条规定：“刑事案件当事人有权要求侦查人员回避，回避要求符合法律规定的，侦查人员应当回避。”

D 项错误，《刑事诉讼法》第一百二十条第一款规定：“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为，让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解，然后向他提出问题。犯罪嫌疑人对侦查人员的提问，应当如实回答。但是对与本案无关的问题，有拒绝回答的权利。”因此，只有与案件无关的问题，杨某才有拒绝回答的权利。

故正确答案为 ABC。

69、本题考查接处警。

A 项正确，依据《公安机关执法细则》第十章 10-04 控制现场规定：“民警在处警到达现场后应当第一时间保护现场。”

B 项正确，民警到达现场发现是造纸厂排污水，排污水属于环保方面，应当立即通知县环保部门。

C 项错误，依据《公安机关执法细则》52-04 抽样取证规定：“收集证据时，经公安机关办案部门负责人批准，可以采取抽样取证的方法。”

D 项正确，民警发现此造纸厂排污水，蹲点守候开启排污的人员有利于案件的侦破。

故正确答案为 ABD。

70、本题考查信息分析。

A 项正确，公安民警在案件侦查中发现与案件有关的图像时应当及时收集，便于案件的侦破。

B 项错误，依据题目中的图表显示，通过侦查获取的图片并未直接查到犯罪嫌疑人，而是要通过人口信息照片库，对比获取犯罪嫌疑人的人口身份信息才能确定犯罪嫌疑人。

C 项正确，侦查中获取的视频、图像要通过分析筛选进行有效的选择对案件有帮助的视频、图像。

D 项正确，办案民警开展图像侦查侦破案件得益于民警的信息分析能力和应用能力。

故正确答案为 ACD。

71、本题考查信息分析能力。

A 项错误，办公用房紧张是客观存在事实，办事窗口少是被投诉的次要因素。

B 项错误，办事群众多是客观存在事实，不能因为群众多导致办事效率低下，本末倒置。

C 项错误，工作人员人手紧张虽然在一定程度上降低了办事效率，但是工作人员人手紧张背后的根本原因还是整个队伍的管理出现问题，如果整个队伍管理水平高，工作人员工作效率高，投诉率会减少。

D 项正确，有效的管理可以提高工作人员办事效率，提高管理水平，增加工作人员积极性和工作能力，提升办事效率，可以大大的减少群众投诉率。

故正确答案为 D。

72、本题主要考察信息分析能力。

A 项正确，安装排队叫号机，可以使群众通过取号机取号后直接进入等候区等待，系统自动帮助群众排队，缩短了排队时间，避免因排队发生争执，一定程度上维护了现场秩序，让群众井然有序的办理业务。

B 项错误，张贴文明排队告示只能提到一些引导作用，没有直接提高办事效率和减少投诉率。

C 项正确，增加办事窗口可以缩短了群众办事时间，提升办事效率。

D 项正确，优化办事流程，提高办事效率，可以使群众少跑腿，争取做到一次办结，让群众高兴而来，满意而归。

本题为选非题，故正确答案为 B。

73、本题考查信息分析。

A 项正确。K 市车管所简化办事流程，增加办事窗口，安装排队叫号机，张贴文明排队告示，体现出车管所工作模式的创新，启示我们公安工作中要有创新思维，能干巧干。

B 项错误，题干中 K 市车管所发生的变化中未体现出经济中节支增收。

C 项正确，K 市车管所疏解“痛点”，简化办事流程，增加办事窗口，安装排队叫号机，张贴文明排队告示，体现出领导换位思考站在群众角度上为群众着想，便民利民。

D 项正确，K 市车管所经常被投诉很大原因是因为工作人员办事效率低，背后折射的是领导的管理水平低下，进行改革后，K 市车管所工作得到群众一致好评，表明在硬件设施提高的基础上，领导者的管理能力也提高，因此公安工作中需要有管理思维，优化提效。

故正确答案为 ACD。

74、本题考查刑法常识。根据《刑法》第一百一十八条、一百一十九条的规定，破坏电力设备罪是指破坏有关供、变电设备，足以危害公共安全的行为。破坏电力设备罪是在《刑法》分则第二章“危害公共安全罪”中规定的。本罪的侵犯的客体是公共安全，即不特定多人的生命、健康和大量公私财产安全。

故正确答案为 A。

75、本题考查刑法常识。

A 项错误，根据《刑法》第二百五十四条的规定，报复陷害罪是指国家工作人员滥用职权、假公济私，对控告人、申诉人、批评人、揭发人、检举人、证人或者执法人员实行报复陷害的行为。本罪的主体是国家工作人员，非国家工作人员不能构成本罪。

B 项正确，根据《刑法》第一百一十八条、一百一十九条的规定，破坏电力设备罪是指破坏有关供、变电设备，

足以危害公共安全的行为。段某为了报复村长，在电路上做手脚，企图将村长家的电器烧坏，结果造成全村电线短路，引发火灾，多户村民家电器被烧坏，其行为构成破坏电力设备罪。

C 项错误，根据《刑法》第二百七十五条的规定，故意毁坏财物罪是指故意毁灭或者损坏公私财物，情节严重的行为。故意毁坏财物罪的犯罪客体是公私财物，而段某的行为侵犯的客体是公共安全。

D 项错误，根据《刑法》第二百七十六条的规定，破坏生产经营罪是指由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的行为。破坏生产经营罪的犯罪客体是公私财物，而段某的行为侵犯的客体是公共安全。

故正确答案为 B。

76、本题考查程序法常识。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十三条第一款规定：“经过侦查，发现具有下列情形之一的，应当撤销案件：（一）没有犯罪事实的；（二）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（三）犯罪已过追诉时效期限的；（四）经特赦令免除刑罚的；**（五）犯罪嫌疑人死亡的**；（六）其他依法不追究刑事责任的。”案件侦查期间，段某突发疾病死亡，公安机关应当撤销案件。

故正确答案为 C。

77、本题考查行政法常识。

A 项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第五十条规定：“需要调查的案件事实包括：（一）违法嫌疑人的基本情况；（二）违法行为是否存在；（三）违法行为是否为违法嫌疑人实施；（四）实施违法行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节·····”棋牌室是实施赌博违法行为的地点，因此民警需要检查棋牌室。

B 项错误，依据《公安机关办理行政案件程序规定》第五十四条第二款的规定：“办理行政案件时，可以依法采取下列行政强制措施：（一）对物品、设施、场所采取扣押、扣留、查封、先行登记保存、抽样取证、封存文件资料等强制措施，对恐怖活动嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产还可以采取冻结措施；（二）对违法嫌疑人采取保护性约束措施、继续盘问、强制传唤、强制检测、拘留审查、限制活动范围，对恐怖活动嫌疑人采取约束措施等强制措施。”民警“可以”对违法嫌疑人采取强制传唤的措施，可见传唤郝二、蔡某等违法嫌疑人不是必须采取的措施，不符合题干“需要”的表述，因此 B 项错误。

C 项正确，依据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十四条的规定：“对在办理行政案件中查获的下列物品应当依法收缴：（一）毒品、淫秽物品等违禁品；（二）赌具和赌资；·····”因此，麻将牌和赌资应当依法收缴。

D 项错误，根据《行政处罚法》第八条规定：“行政处罚的种类：·····（五）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照·····”查扣棋牌室营业执照属于行政处罚，而根据《公安机关办理行政案件程序规定》第三十七条第二款规定：“涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件，不适用当场处罚。”因此，在查获现场，民警不得查扣棋牌室营业执照。

故正确答案为 AC。

78、本题考查行政法常识。根据《公安机关办理行政案件程序规定》第二十六条第一款规定：“可以用于证明案件事实的材料，都是证据。公安机关办理行政案件的证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）被侵害人陈述和其他证人证言；（四）违法嫌疑人的陈述和申辩；（五）鉴定意见；（六）勘验、检查、辨认笔录，现场笔录；（七）视听资料、电子数据。”

AB 项正确，符合《公安机关办理行政案件程序规定》第二十六条第一款第四项的规定。

C 项正确，符合《公安机关办理行政案件程序规定》第二十六条第一款第六项的规定。

D 项正确，符合《公安机关办理行政案件程序规定》第二十六条第一款第一项的规定。

故正确答案为 ABCD。

79、本题考查行政法常识。

AB 项错误、C 项正确，根据《治安管理处罚法》第七十条规定：“以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。”郝二既参与赌博，又提供麻将牌并从中抽利，符合“以营利为目的，为赌博提供条件”。

D 项错误，根据《刑法》第三百零三条第二款规定：“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”开设赌场罪是指客观上具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：“以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的‘聚众赌博’：（一）组织 3 人以上赌博，抽头渔利数额累计达到 5000 元以上的；（二）组织 3 人以上赌博，赌资数额累计达到 5 万元以上的；（三）组织 3 人以上赌博，参赌人数累计达到 20 人以上的；（四）组织中华人民共和国公民 10 人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。”根据现有事实，郝二的行为尚不构成开设赌场罪。

故正确答案为 C。

80、本题考查行政法常识。根据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十四条第一款规定：“对在办理行政案件中查获的下列物品应当依法收缴：（二）赌具和赌资·····”对于赌资和麻将牌，应当依法收缴。根据本法第一百九十四条第三款规定：“违法所得应当依法予以追缴或者没收。”郝二营利的 300 元属于违法所得，应当依法予以追缴或没收。

故正确答案为D。

81、本题考查公安基本能力。社区民警为查找尸源进行协助调查，考查社区民警的信息搜集能力，考虑到案件未侦破不能公开具体案情，排查工作应该有的放矢、优质高效，合理利用群众资源。

A项正确。合理动员群众向民警提供线索，是信息搜集的基本方法，有助于掌握第一手资料，协助案件侦破。

B项错误。在居民小区张贴协查通报，查找尸源容易引发居民恐慌，对不知情的犯罪嫌疑人起到提示作用，让犯罪嫌疑人隐匿而难以抓捕，所以不恰当。

C项正确。通过梳理辖区内失踪人员，能尽快缩小尸源范围。

D项正确。核查辖区内前科劣迹人员，梳理该类人员行动轨迹，近期动态，对可疑人员进行排查，有助于尸源查找和案件侦破。

本题为选非题，故正确答案为B。

82、本题考查公安基本能力。被害人家属询问案件是人之常情，也是工作中时常遇到的一种情况，既要做人民群众的忠诚卫士，尽快将犯罪分子抓获绳之以法，又要顾及被害人家属心情，安抚激动情绪。

A项正确。承诺曹某家属限期破案，可安抚家属情绪，彰显破案决心。

B项错误。大致案件情况在为破案之前应当保密，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百零六条规定：“侦查人员不得向证人、被害人泄露案情或表示对案件的看法。”

C项错误。侦查手段属于公安机关工作秘密，应当保密。

D项正确。提供办案民警联系方式，可以让家属感受民警忠诚敢于担当的破案态度，安抚激动家属。

本题为多选题，故正确答案为AD。

83、本题考查法律基础知识。《刑法》第六十七条规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。”

A项错误。自行前往司法机关或公安机关报告作案情况听候处理，视为投案，该案中刘某已被抓获，不符合投案条件。

B项正确。刘某被采取强制措施，如实供述公安机关还未掌握的和故意杀人性质不同的其他罪行，符合自首法律规定。

C项错误。立功需要犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，视为立功。本案中刘某并未供述其他人罪行。

D项错误。坦白是被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚;如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。李某供述故意杀人罪罪行属于坦白，题干为供述盗窃罪。

故正确答案为B。

84、本题考查行政法常识。

A项错误、BC项正确，《行政强制法》第十八条规定：“行政机关实施行政强制措施应当遵守下列规定：（一）实施前须向行政机关负责人报告并经批准；（二）**由两名以上行政执法人员实施**；（三）出示执法身份证件；（四）通知当事人到场；（五）**当场告知当事人采取行政强制措施的理由**、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径；（六）**听取当事人的陈述和申辩**；（七）制作现场笔录；（八）现场笔录由当事人和行政执法人员签名或者盖章，当事人拒绝的，在笔录中予以注明；（九）当事人不到场的，邀请见证人到场，由见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或者盖章；（十）法律、法规规定的其他程序。”

D项错误，《行政强制法》第二十六条第三款规定：“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。”本案中，公安机关应自行承担扣押物品的保管费用。

故正确答案为BC。

85、本题考查行政法常识。

A项正确，《行政复议法》第十二条第一款规定：“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。”该项中，作出扣押决定的机关是P县公安局，王某不服，可以向P县人民政府申请复议，P县人民政府作出复议决定。

B项错误，《行政复议法》第十一条规定：“申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请；口头申请的，行政复议机关应当当场记录申请人的基本情况、行政复议请求、申请行政复议的主要事实、理由和时间。”该项中的“必须”表述错误，行政复议既可以书面申请，也可以口头申请。

C项错误，《行政复议法实施条例》第五十条第一款规定：“有下列情形之一的，行政复议机关可以按照自愿、合法的原则进行调解：（一）公民、法人或者其他组织对行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权作出的具体行政行为不服申请行政复议的；（二）当事人之间的行政赔偿或者行政补偿纠纷。”该项中的“应先”表述错误。

D项正确，《行政复议法》第三十一条第一款规定：“行政复议机关应当自受理申请之日起六十日内作出行政复议决定；但是法律规定的行政复议期限少于六十日的除外。情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机关的负责人批准，可以适当延长，并告知申请人和被申请人；但是延长期限最多不超过三十日。”本题中，2018年9月20日王某申请行政复议，复议机关在2018年10月21日作出复议决定，在“六十日内”，符合法律规定。

故正确答案为 AD。

86、本案考查程序法常识。

ABC 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十四条第二款规定：“查封、扣押的情况应当制作笔录，由侦查人员、持有人和见证人签名。对于无法确定持有人或者持有人拒绝签名的，侦查人员应当在笔录中注明。”本案中，扣押现场笔录必须现场制作，并由相关人员签字确认；王某是持有人，办案民警是本案侦查人员，均应当在笔录中签字。

D 项错误，扣押现场笔录是扣押必做的法律文书，不能由录音录像替代，而录音录像只能是辅助手段。

本题为选非题，故正确答案为 D。

87、本题考查公安基本能力。本题阐述了民警小张、辅警黄某出警处置一起群众纠纷案件的过程。民警的现场处置即应该迅速控制事态，防止伤害进一步扩大，又应该及时化解人民群众内部矛盾纠纷。

A 项正确。接处警应当表明身份并出示合法证件。

B 项错误。钱某采茶归来路过被赵某纠缠，应当及时制止赵某纠缠，不应命令钱某接受检查。

C 项正确。对不听劝阻的赵某，可以使用徒手制止。

D 项正确。涉事人员赵某、钱某、姜某人数大于出警人员民警小张、辅警黄某，请求警力增援正确。

本题为多选题，故正确答案为 ACD。

88、本题考查法律基础知识。侦查过程中获取的材料应与案件紧密相关，能证明案件发生原因、经过、结果等。应依照法定程序收集与案件有内在联系的，能证明案件真实情况的一切事实。

A 项正确。执法记录仪中的案发现场录像，能反应案件真实情况。

B 项错误。杨大爷看到钱某当天上山采茶的陈述，与案件无关。

C 项正确。参与宅基地划分的村主任的询问笔录，能弄清宅基地到底归谁所有，有利于案件调解。

D 项正确。姜某伤情治疗的病历和诊断书，为之后赵某定罪处罚、案件调解和民事赔偿提供依据。

本题为选非题，故正确答案为 B。

89、本题考查法律基础知识。

A 项正确，姜某在本案中是受害人，依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百零五条规定：“询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以通知证人、被害人到公安机关提供证言。”结合题目，应姜某的要求在村委会询问是可以的。

B 项错误。询问同案的当事人，应当个别进行。

C 项错误。对姜某的询问应当由民警侦查人员进行，黄某是辅警不符合规定。

D 项错误，依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百零七条规定：“本规定第二百零一条、第二百零二条的规定，也适用于询问证人、被害人。”而第二百零一条规定：“笔录经核对无误后，应当由其在笔录上逐页签名、捺指印，并在末页写明‘以上笔录我看过（或向我宣读过），和我说的相符’。拒绝签名、捺指印的，侦查人员应当在笔录上注明。”因此，结合题干，询问笔录写的不明确，此项错误。

故正确答案为 A。

90、本题考查法律基础知识。

依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第三百二十四条规定：“双方当事人和解的，公安机关应当审查案件事实是否清楚，被害人是否自愿和解，是否符合规定的条件。公安机关审查时，应当听取双方当事人的意见，并记录在案；必要时，可以听取双方当事人亲属、当地居民委员会或者村民委员会人员以及其他了解案件情况的相关人员的意见。”结合题干，ABD 为正确答案。

本题为多选题，故正确答案为 ABD。

91、本题考查刑法常识。根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本题中，小武起初向甲借款 3000 元，小武被迫向甲介绍的多家小贷公司拆借，半年欠款达 10 多万元，证实甲以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取小武财物（欠款形式）。同理，甲用同样的方式也骗取其他受害学生（30 人），数额达 300 万元。甲某的行为已构成诈骗犯罪。因此，ABC 项不符合题意。

故正确答案为 D。

92、本题考查程序法常识。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百五十三条规定：“对辨认经过和结果，应当制作辨认笔录，由侦查人员、辨认人、见证人签名。必要时，应当对辨认过程进行录音或者录像。”本案中，老吴和小郑属于侦查人员，小武属于辨认人，应当在笔录上签名。因此，C 项不符合题意。

故正确答案为 ABD。

93、本题考查程序法常识。

A 项错误，物证是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹，如作案工具、赃款赃物、指纹、脚印等。

B 项错误，书证是指以其记载的内容和反映的思想来证明案件真实情况的书面材料或其他物质材料。

C 项错误，视听资料，又称“音像资料”，是指借助电磁、光电、电子计算机设备等技术手段所记载和再现的声音、图像等信息资料。

D 项正确，《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第一条规定：“电子数据是案件发生过程中形成的，以数字化形式存储、处理、传输的，能够证明案件事实的数据。电子数据包括但不限于下列信息、电子文件：（一）网页、博客、微博客、朋友圈、贴吧、网盘等网络平台发布的信息；（二）手机短信、

电子邮件、即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息；（三）用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志等信息；（四）文档、图片、音视频、数字证书、计算机程序等电子文件。”本案中的“微信转账记录”属于电子数据。

故正确答案为 D。

94、本题考查信息工作能力。

A 项正确，对可能参加聚集的家长人数进行研判，掌握情况可以帮助公安部门提前预警，及早介入，避免群体性事件的发生。

B 项正确，立即向上级报告聚集信息和研判情况有助于上级掌握情况，帮助上级分析案情。研判的内容包括事件的性质、起因、规模、危害程度和事态发展方向等，并提出相应的处置方案。

C 项正确，作为搭档，协助老吴的工作很有必要。另外，通报办案进展，属于可以公开的内容，及时给群众通报，可以安抚群众情绪。

D 项错误，公安部门应积极作为，通过破案来回应家长诉求，“让欠债的学生停课去劝诫家长”是推卸责任。

故正确答案为 ABC。

95、本题考查实务工作能力。

A 项正确，《治安管理处罚法》第八十九条规定：“公安机关办理治安案件，对与案件有关的需要作为证据的物品，可以扣押；对被侵害人或者善意第三人合法占有的财产，不得扣押，应当予以登记。对与案件无关的物品，不得扣押。”擀面杖是行凶工具，应予扣押。

B 项正确，D 项错误，《公安机关执法细则》52-01 扣押、扣留规定：“被侵害人或者善意第三人合法占有的财产的，应当予以登记，写明登记财物的名称、规格、数量、特征，并由占有人签名或者捺指印。必要时，可以进行拍照。”结合题干，擀面杖是张某家的，属于被侵害人财产，应当予以登记，而本题没有必要的情况，因此，不需要拍照。

C 项错误，《公安机关执法细则》52-05 先行登记保存规定：“1. 在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经公安机关办案部门负责人批准，可以先行登记保存。”结合题干，擀面杖不是可能灭失或者以后难以取得的情况，不需要先行登记保存。

故正确答案为 AB。

96、本题考查公安机关的职权。

A 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十二条规定：“对因邻里纠纷引起的治安案件进行调解时，可以邀请当事人居住地的居（村）民委员会的人员或者双方当事人熟悉的人员参加帮助调解。”

B 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十条规定：“调解处理案件，应当查明事实，收集证据，并遵循合法、公正、自愿、及时的原则，注重教育和疏导，化解矛盾。”

C 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十三条规定：“调解一般为一次。对一次调解不成，公安机关认为有必要或者当事人申请的，可以再次调解，并应当在第一次调解后的七个工作日内完成。”

D 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十五条规定：“调解达成协议并履行的，公安机关不再处罚。对调解未达成协议或者达成协议后不履行的，应当对违反治安管理行为人依法予以处罚；对违法行为造成的损害赔偿纠纷，公安机关可以进行调解，调解不成的，应当告知当事人向人民法院提起民事诉讼。”

故正确答案 ABD。

97、本题考查公安机关的职权。

A 项错误，D 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第六十七条规定：“需要传唤违法嫌疑人接受调查的，经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入境边防检查机关负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示人民警察证，可以口头传唤，并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。”结合题干，李某系违法嫌疑人，并在现场发现，因此，可以使用口头传唤。张某是受害人，不能口头传唤。

B 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第六十九条规定：“对被传唤的违法嫌疑人，应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过八小时；案情复杂，违法行为依法可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得超过二十四小时。”

C 项错误，讯问是司法机关为了收集证据，查明案情而对犯罪嫌疑人、被告人及诉讼当事人所进行的查问。《刑事诉讼法》第八十四条规定：“公安机关对被拘留的人，应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候，必须立即释放，发给释放证明。”题干不是刑事案件，不适用“讯问”。

本题为选非题，故正确答案为 ABC。

98、本题考查信息工作能力。

A 项错误，发生在 22 时至 24 时的案件数量为 1。

B 项正确，发生在 0 时至 2 时的案件数量为 7。

C 项错误，发生在 2 时至 4 时的案件数量为 1。

D 项错误，发生在 4 时至 6 时的案件数量为 1。

故正确答案为 B。

99、本题考查信息工作能力。

A 项正确，发生在小镇停车场的案件数量为 5。

B 项错误，发生在村民家仓库的案件数量为 2。
C 项错误，发生在村民家院子的案件数量为 2。
D 项错误，发生在村民的货车的案件数量为 1。
故正确答案为 A。

100、本题考查信息工作能力。
A 项正确，根据图表中的案发时间，每隔四天以上就会连续两天有案件发生。
B 项正确，结合题干，犯罪嫌疑人能准确找到仓库，进入居民院内，以及货车停放处等容易存放货物的位置，说明熟悉小镇的环境。
C 项正确，根据图表中的失窃案值较大，可知失窃数量多，是在有交通工具的情况下才能将盗窃的螃蟹运走。
D 项正确，第一，案发时间相近，多集中在凌晨。第二，案发地点相近，大多在停车场或仓库。其中 30 日分别在两个地点盗窃，相差很近。鉴于此，初步推断为一伙人。
故正确答案为 ABCD。

微信扫描二维码，关注"公务员考试挺简单"微信公众号，可获取更多公考经验。分享公考经验，还可获得现金奖励哈

手淘扫描淘宝店铺，可以购买省考、国考历年真题哦

微信公众号

淘宝店铺